

ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มิให้มีเสียงรบกวนเกินมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว และเมื่อไม่ปรากฏว่ามีการขยายทางวิ่งของสนามบินด้านทิศใต้ รวมทั้งไม่พบว่าในวันที่ผู้ฟ้องคดี อ้างว่าหลังคาบ้านได้รับความเสียหาย มีเที่ยวบินใดทำการบินผิดจากปกติหรือทำการบินต่ำกว่าปกติ และจากการนำข้อมูลการบินที่บันทึกไว้มาจำลองเหตุการณ์ในแบบจำลอง ๓ มิติ ก็ไม่พบความผิดปกติ อันจะเป็นสาเหตุให้กระเบื้องหลังคาของผู้ฟ้องคดีหลุดร่วงได้ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งแล้วว่าสามารถ ขอดูแบบจำลองสถานการณ์ ๓ มิติดังกล่าวพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการไม่แสดงรายละเอียดตารางการบิน ในวันเกิดเหตุและข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนิมมานนรดี ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ หมู่บ้านดังกล่าวอยู่ห่างจากปลายทางวิ่งของท่าอากาศยานเชียงใหม่ทางด้านทิศใต้ประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร โดยผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่อธิบดีกรมการขนส่งทางอากาศ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการควบคุมการบินขึ้นลงของอากาศยาน จนเป็นเหตุให้บ้านของผู้ฟ้องคดีเสียหาย รวมทั้งเกิดมลพิษทางเสียงและกลิ่นอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมการขนส่งทางอากาศ และการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการตรวจสอบควบคุมการบินขึ้นลงของอากาศยานไม่ให้เกิดมลพิษทางเสียง แรงสั่นสะเทือน ฯลฯ จนอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เมื่อกรมการขนส่งทางอากาศได้ดำเนินการหรือป้องกันและแก้ไขปัญหาลักษณะทางสิ่งแวดล้อมจากท่าอากาศยาน ในส่วนมลภาวะทางเสียงด้วยการออกข้อกำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานเรื่องเสียงของอากาศยาน (Requirement for Implementation of Aircraft Noise Standard) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ กำหนดให้อากาศยานที่สามารถทำการบิน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานเรื่องเสียงตามที่กำหนดไว้ในบทที่ ๓ แห่งภาคผนวก ๑๖ ของอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (อนุสัญญาชิคาโก) และห้ามมิให้อากาศยานทำการบินหากไม่มีเอกสารรับรองเสียงซึ่งออกโดยรัฐผู้จดทะเบียนอากาศยาน โดยต้องมีไว้บนเครื่องบิน ส่วนในกรณีที่พบว่ามียกระดับเสียงเกินเกณฑ์มาตรฐาน อาจสั่งให้แก้ไขได้ ถ้าแก้ไขไม่ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะระงับการบิน และมีประกาศกรมการขนส่งทางอากาศ เกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบจากเสียงและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจากเสียงของอากาศยาน ที่มีต่อประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสนามบิน ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับภาคผนวก ๑๖



แห่งอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ อีกทั้งผลการตรวจวัดระดับแรงสั่นสะเทือน ณ จุดตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนทั้ง ๒ จุด และโดยวิธีการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรากฏว่าอยู่ในระดับไม่เป็นอันตรายแม้แต่สิ่งปลูกสร้างเก่าแก่ มนุษย์สามารถรับรู้ได้เพียงเล็กน้อย ไม่ทำให้รู้สึกรำคาญ ไม่สบายหรือเจ็บปวด ส่วนผลการตรวจวัดระดับเสียงของจุดตรวจวัดระดับเสียงทั้ง ๖ จุด มีค่าระดับเสียงเฉลี่ยน้อยกว่า ๖๕ เดซิเบล (เอ) และค่าระดับเสียงสูงสุด คือ ๙๙.๓ เดซิเบล (เอ) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ จึงเห็นได้ว่ากรมการขนส่งทางอากาศโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎกระทรวงหรือข้อบังคับที่กำหนดขึ้น รวมทั้งอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ค.ศ. ๑๙๔๔ (อนุสัญญาชิคาโก) ที่ใช้กับการบินพลเรือนทั่วโลก ในการป้องกันหรือบรรเทาผลกระทบทางเสียงมิให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนผู้อยู่อาศัยบริเวณรอบท่าอากาศยาน ดังนั้น กรณีจึงฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กำหนดมาตรการในการควบคุมการบินขึ้นลงของอากาศยาน ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มิให้มีเสียงรบกวนเกินมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดไว้ รวมทั้งเป็นไปตามอนุสัญญาชิคาโกแล้ว ทั้งนี้ อากาศยานทุกลำต้องบินตามเส้นทางการบินที่กรมการขนส่งทางอากาศให้ความเห็นชอบและได้ประกาศใน Aeronautical Information Publication Thailand (AIP Thailand) เมื่อปรากฏว่า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทำการขยายทางวิ่งเฉพาะด้านทิศเหนือจาก ๓,๑๐๐ เมตร เป็น ๓,๔๐๐ เมตร ซึ่งสอดคล้องกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณท่าอากาศยานเชียงใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๙ และ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยไม่ปรากฏว่าพื้นที่ทางวิ่งด้านทิศใต้มีการเปลี่ยนแปลง กรณีจึงต้องรับฟังว่า ไม่ได้มีการขยายทางวิ่งทางด้านทิศใต้ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง

นอกจากนี้ เมื่อบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ตรวจสอบข้อมูลในวันที่ ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าหลังคาบ้านได้รับความเสียหายจากการที่เครื่องบินเที่ยวบินที่ TG ๑๑๐ ลดระดับการบินต่ำลงจนมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแล้ว ไม่พบว่าในวันดังกล่าวมีเที่ยวบินใดทำการบินผิดจากปกติ หรือทำการบินต่ำกว่าปกติ และจากการนำข้อมูลการบินที่บันทึกไว้ของเที่ยวบินดังกล่าวมาจำลองเหตุการณ์ในแบบจำลอง ๓ มิติ ก็ไม่พบความผิดปกติอันจะเป็นสาเหตุให้กระเบื้องหลังคาของผู้ฟ้องคดีหลุดร่วงได้ ซึ่งบริษัทได้แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าสามารถขอแบบจำลองสถานการณ์ ๓ มิติดังกล่าวพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการไม่แสดงรายละเอียดตารางการบินในวันเกิดเหตุและข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐๘๐/๒๕๖๕)



๓.๑.๒ มลพิษทางน้ำ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๑.๓ มลพิษอื่นและของเสียอันตราย

(๑) การดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย

เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเริ่มดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๓ จนได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามโครงการ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ทำสัญญาว่าจ้างเอกชนเพื่อดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ จึงอยู่ภายใต้บังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ ต่อเนื่องกันมา ซึ่งแม้ว่าการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการ ยังไม่มีบทบัญญัติกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับไว้อย่างชัดเจน แต่ก็ไม่ใช่เหตุที่หน่วยงานของรัฐจะยกขึ้นเป็นข้ออ้างเพื่อปฏิเสธไม่ให้ความคุ้มครองสิทธิแก่ประชาชน เมื่อโครงการนี้เริ่มต้นตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๓ ต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึง พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงอยู่ภายใต้บังคับของประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๓๙ ออกตามความในมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งกำหนดให้เฉพาะโรงงานปรับปรุงคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานเท่านั้น ที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการออกแบบรายละเอียดศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยฯ โดยศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมฯ ได้ทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ให้ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินโครงการและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่โดยรอบโครงการพิพาท กรณีจึงถือได้ว่าการดำเนินโครงการพิพาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับในขณะนั้นบัญญัติไว้แล้ว นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด



ได้ดำเนินการให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล คำชี้แจงและเหตุผล รวมทั้งได้แสดงความคิดเห็นตามมาตรา ๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่ใช้บังคับในขณะนั้น อันเป็นกรณีที่ได้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบโครงการมาก่อน เริ่มดำเนินโครงการพิพาทแล้ว จึงเป็นกรณีที่โครงการพิพาทอันเป็นโครงการของรัฐได้เริ่มดำเนินการไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ มีผลใช้บังคับ แม้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะจัดทำแผนโครงการเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบภายหลังจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว การดำเนินโครงการดังกล่าวก็ไม่อยู่ภายใต้บังคับให้ต้องย้อนกลับไปดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นอีก อย่างไรก็ตาม เมื่อต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน จึงมีคำสั่งให้ระงับการดำเนินการตามโครงการไว้ก่อน องค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงจัดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนโดยรอบพื้นที่ จัดประชุมทำความเข้าใจและชี้แจงข้อเท็จจริง เผยแพร่ข้อมูลผ่านหลายช่องทาง รวมทั้งจัดให้มีการแสดงความคิดเห็นของประชาชนผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งมีคนเห็นด้วยร้อยละ ๘๐.๕๖ ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินโครงการต่อไป ซึ่งเป็นการดำเนินการตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ และไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จะต้องดำเนินการจัดทำประชาคมใด กรณีจึงถือได้ว่าการดำเนินโครงการมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาในด้านสภาพภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ตั้งของโครงการ และสภาพทางอุทกวิทยาแล้ว พบว่าพื้นที่ตั้งโครงการมีความเหมาะสม และมีการออกแบบรายละเอียดระบบก่อสร้างตามหลักวิชาการ มีมาตรการป้องกันปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นครบถ้วนทุกด้าน และมีการศึกษาวิจัยและออกแบบระบบที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะปกป้องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการเตรียมมาตรการป้องกันผลกระทบตามหลักความปลอดภัยทางวิศวกรรมไว้อย่างครบถ้วนแล้ว จึงเห็นว่าการดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรชอบด้วยกฎหมายแล้ว

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดเป็นตัวแทนราษฎรที่มีภูมิลำเนาและพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ถูกผู้ฟ้องคดีทั้งสิบใช้ดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง ซึ่งโครงการดังกล่าวมีการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยจำนวน ๒๒ บ่อ ระบบบำบัดน้ำเสีย และดำเนินงานในโครงการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสารเคมีและสารกัมมันตรังสี โดยมีได้จัดให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างถูกต้อง



นอกจากนี้ พื้นที่ที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการมีลักษณะทางกายภาพไม่เหมาะสมเนื่องจากเป็นพื้นที่รองรับน้ำ ดินบริเวณที่ตั้งโครงการเป็นดินเหนียวปนทรายที่มีความแข็งตัวน้อย มีปัญหาน้ำท่วม และตั้งอยู่ใกล้ชุมชน เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้เริ่มต้นดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๓ จนกระทั่งได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามโครงการ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ร. เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ จึงยอมอยู่ภายใต้บังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ต่อเนื่องกันมา โดยมาตรา ๕๖ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติคุ้มครองสิทธิของประชาชนไว้อย่างเดียวกันว่า การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะกระทำได้นั้นต้องมีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งแม้ว่าการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ โดยให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว ยังไม่มีบทบัญญัติกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการดำเนินการดังกล่าวอนุวัติการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับไว้อย่างชัดเจน แต่กรณีดังกล่าวก็ไม่ใช่เหตุที่หน่วยงานของรัฐจะยกขึ้นมาเป็นข้ออ้างเพื่อที่จะปฏิเสธไม่ให้ความคุ้มครองสิทธิแก่ประชาชนที่ต้องมีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมก่อนมีการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่รัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับดังกล่าวบัญญัติไว้ ซึ่งกรณีนี้มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอขอความเห็นชอบตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ เมื่อโครงการนี้เริ่มต้นตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๓ ต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึง พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นปีที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จึงอยู่ภายใต้บังคับของประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙)



ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๓๙ ซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะนั้น ที่กำหนดให้เฉพาะโรงงานปรับปรุงภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานเท่านั้น ที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยยังไม่ได้กำหนดให้ครอบคลุมถึงโครงการกำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรด้วย ดังนั้น การดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยฯ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงยังไม่อยู่ภายใต้บังคับให้ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏว่าตามรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการออกแบบรายละเอียดศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ซึ่งจัดทำโดยศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมฯ ได้ทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ให้ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินโครงการและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่โดยรอบโครงการพิพาท กรณีจึงถือได้ว่า การดำเนินโครงการพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับในขณะนั้นบัญญัติไว้แล้ว และแม้ไม่มีผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินโครงการพิพาท แต่ในการดำเนินโครงการพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตร ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาได้เสนอแนะมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งในระบะการก่อสร้าง และระยะดำเนินการ ตลอดจนเสนอแนะมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแล้ว และเห็นว่าโครงการพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าวแล้ว

เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ว่าจ้างศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำการศึกษาความเหมาะสมประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น สำรวจทัศนคติ ประชาสัมพันธ์โครงการ รวมทั้งออกแบบรายละเอียดของโครงการดังกล่าว ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการออกสำรวจความคิดเห็นของประชาชนคิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมดที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการในรัศมี ๒ กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ๔ ตำบล และจัดให้มีการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการรวม ๓ ครั้ง ในปี ๒๕๔๗ และศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมฯ ได้จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) จึงเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการดำเนินการให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล คำชี้แจงและเหตุผล รวมทั้งได้แสดงความคิดเห็นของตนเกี่ยวกับโครงการตามมาตรา ๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย



พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่ใช้บังคับในขณะนั้น อันเป็นกรณีที่ได้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ที่อยู่อาศัยโดยรอบโครงการมาก่อนเริ่มดำเนินโครงการพิพาทแล้ว จึงเป็นกรณีที่โครงการพิพาท อันเป็นโครงการของรัฐได้เริ่มดำเนินการไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ มีผลใช้บังคับ แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดทำแผนโครงการ เสนอต่อกณะกรรมกรสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นเวลาภายหลังจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว การดำเนินโครงการ ดังกล่าวก็ไม่อยู่ภายใต้บังคับให้ต้องย้อนกลับไปดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามขั้นตอน หรือวิธีการตามข้อ ๑๔ (๒) ของระเบียบดังกล่าวอีก อย่างไรก็ตาม ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙) ได้รับเรื่องราวร้องเรียนจากประชาชน จึงมีคำสั่งให้ระงับการดำเนินการตามโครงการไว้ก่อน และให้ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงจัดทำโครงการฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการตามโครงการ รวมทั้งจัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจและชี้แจงข้อเท็จจริงแก่ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจน จัดทำกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยประกาศเผยแพร่ข้อมูล โครงการให้ประชาชนทราบรายละเอียดด้วยการแจ้งผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ระยอง ผ่านเว็บไซต์สำนักนายกรัฐมนตรี และในบริเวณสถานที่ดำเนินการก่อสร้างโครงการ รวมทั้ง จัดให้มีการแสดงความคิดเห็นของประชาชนผ่านทางเว็บไซต์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (www.rayong-pao.go.th) ในระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ ซึ่งมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น ๓๑,๖๔๙ คน เห็นด้วย ๕๗,๗๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๕๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ จึงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการโครงการก่อสร้างต่อไป ซึ่งเป็นการดำเนินการตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ว กรณีจึงถือได้ว่าการดำเนินโครงการพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

เมื่อการดำเนินงานตามโครงการพิพาทเป็นเพียงการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จากขยะมูลฝอยที่เกิดจากการอุปโภคบริโภค จึงไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จะต้องดำเนินการจัดทำประชาคมติ ตามมาตรา ๒๑๔ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ประกอบกับ มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ตลอดจนได้กำหนดมาตรการ



ป้องกันแก้ไขไว้โดยครบถ้วน ซึ่งจัดทำโดยศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมฯ แล้ว การที่นายกรัฐมนตรีมิได้จัดให้มีการออกเสียงประชามติจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

นอกจากนี้ เมื่อพิเคราะห์ในด้านสภาพภูมิประเทศพบว่า รอบพื้นที่โครงการ ไม่มีสิ่งปลูกสร้างที่สำคัญ ทรัพยากรบางส่วนที่ติดอยู่กับพื้นที่โครงการเป็นภูเขาและสวนยางพารา สามารถเป็นแนวกันชนระหว่างโครงการกับชุมชนที่อาศัยโดยรอบได้ มีการกำหนดให้มีการปลูกต้นไม้ใหญ่ รอบพื้นที่ที่ทำการฝังกลบ เพื่อเป็นฉนวนป้องกันกลิ่นและผลกระทบด้านทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม และให้มีการปลูกพืชคลุมดินเมื่อฝังกลบขยะมูลฝอยแล้ว ในด้านสภาพพื้นที่ตั้งของโครงการ พบว่า คณะที่ปรึกษาโครงการมีการแก้ไขปัญหาดัชนีค่าดัชนีของน้ำที่สูงกว่าเกณฑ์ที่เหมาะสม โดยมีการใช้วัสดุกันซึมปูรองพื้นบ่อฝังกลบและบ่อบำบัดน้ำเสียเพื่อป้องกันการปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำ ส่วนน้ำเสีย ทั้งหมดจะถูกส่งไปสู่อำเภอตามมาตรฐานน้ำทิ้งของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในด้านสภาพทางอุทกวิทยา มีการศึกษาและออกแบบระบบระบายน้ำฝนบริเวณบ่อฝังกลบเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม โดยจัดให้มี พื้นที่พักน้ำเพื่อเก็บกักน้ำฝน พื้นบ่อฝังกลบมีความหนา สร้างแบบแยกชั้นตามมาตรฐาน AASHTO T-99 นอกจากนี้ จะมีการถมดินกลบประจำวันหนา ๑๕ เซนติเมตร และดินกลบระหว่างชั้นขยะ หนา ๓๐ เซนติเมตร เพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในด้านของกลิ่นเหม็น และการฟุ้งกระจาย ของขยะมูลฝอย จึงเห็นได้ว่าพื้นที่ตั้งโครงการมีความเหมาะสม และมีการออกแบบรายละเอียดระบบ ก่อสร้างตามหลักวิชาการ มีมาตรการป้องกันปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นครบถ้วนทุกด้าน และมีการศึกษา วิจัยและออกแบบระบบที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะปกป้องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง มีการเตรียมมาตรการป้องกันผลกระทบตามหลักความปลอดภัยทางวิศวกรรมไว้อย่างครบถ้วนแล้ว ดังนั้น การดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๗๐/๒๕๖๕)

๓.๒ การออกมาตรการทางกฎหมายในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓ การทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

(๑) โครงการก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นร่องน้ำสะกอม

โครงการพิพาทเป็นการก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นบริเวณปากร่องน้ำ เพื่อปรับปรุงร่องน้ำทางเดินเรือไม่ให้เกิดตะกอนทับถม ทำให้การเดินเรือสะดวกและมีความปลอดภัย



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ซึ่งการก่อสร้างโครงการดังกล่าวมีลักษณะเป็นเขื่อนหินทิ้ง ไม่ใช่การดำเนินการให้มีผืนแผ่นดินหรือพื้นดินขึ้นใหม่ จึงไม่ใช่กรณีการถมที่ดินในทะเลที่อยู่ในบังคับจะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๓๕ ส่งผลให้โครงการก่อสร้างเขื่อนดังกล่าวไม่เป็นกรณีการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามข้อ ๒ (๖) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ เช่นกัน

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามซึ่งเป็นผู้มีภูมิลำเนาและประกอบอาชีพประมงชายฝั่งอยู่ในบริเวณพื้นที่พิพาทเห็นว่า การที่กรมเจ้าท่า (กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยอธิบดีกรมเจ้าท่า (อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) สร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นบริเวณปากคลองสะกอม เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๑ กระทบวิถีชีวิตและสิทธิในการทำมาหากินในพื้นที่ท้องถื่นตามรัฐธรรมนูญ ไม่มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ หลังก่อสร้างเสร็จขยายหาดสะกอมก็ถูกน้ำทะเลกัดเซาะอย่างรุนแรงและพังทลายลง ทำให้ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาดถูกทำลาย ปริมาณสัตว์น้ำลดลงจนไม่อาจทำประมงชายฝั่งได้ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าโครงการพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นที่บริเวณปากร่องน้ำสะกอมเพื่อใช้ในการปรับปรุงร่องน้ำทางเดินเรือไม่ให้ถูกตะกอนทับถม ช่วยให้อ่างน้ำเปิด ทำให้การเดินเรือสะดวกและมีความปลอดภัย การก่อสร้างโครงการดังกล่าวมีลักษณะเป็นเขื่อนหินทิ้งมิได้เป็นการดำเนินการให้มีผืนแผ่นดินหรือพื้นดินขึ้นใหม่ จึงไม่ใช่กรณีการถมที่ดินในทะเลที่อยู่ในบังคับจะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๓๕ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น โครงการก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นร่องน้ำสะกอมดังกล่าวจึงไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด



รวมทั้งไม่ต้องมีรายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมตามข้อ ๒ (๖) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ เช่นกัน และเมื่อไม่ปรากฏเหตุความไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยประการอื่น การดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นร่อนน้ำสะกอมนี้ จึงต้องถือว่าเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

แม้การกีดเซาะชายฝั่งทะเลจะยังคงมีอยู่ก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถรับฟังได้ว่าเกิดจากการดำเนินการโครงการก่อสร้างเขื่อนเพียงอย่างเดียว เพราะอาจเกิดจากปัจจัยอื่นทางธรรมชาติประกอบด้วย และจากการศึกษาของบริษัทเอกชนที่ปรึกษายังปรากฏว่าชายหาดบริเวณที่อยู่ด้านทิศตะวันตกของร่อนน้ำสะกอมประสบปัญหาการกีดเซาะมาตั้งแต่อดีต และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการติดตามผลของโครงการพิพาท และดำเนินการต่าง ๆ เพื่อหาทางจัดการกับปัญหาการกีดเซาะชายฝั่งบริเวณหาดสะกอม รวมถึงในการดำเนินการโครงการหรือแผนงานใด ๆ ภายหลังต่อมาได้มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา ซึ่งในระหว่างการศึกษาได้มีการประชาสัมพันธ์และจัดการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงข้อเสนอในรูปแบบหรือวิธีการแก้ไขปัญหาการกีดเซาะบริเวณชายหาดสะกอม เพื่อเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาให้ความเห็นชอบส่วนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีการสำรวจพื้นที่กีดเซาะชายฝั่งทะเลในฤดูมรสุมบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตก และเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขเบื้องต้นแล้ว แต่ยังไม่ได้นำดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งทะเล เนื่องจากจะต้องดำเนินการตามแผนหลักโดยการจัดทำแผนแม่บทหรือแผนยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ในพื้นที่ดังกล่าวก่อน กรณีจึงเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการติดตาม ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาการกีดเซาะของชายหาดสะกอมแล้ว ซึ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไปในภายภาคหน้าเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม รวมทั้งหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องดำเนินการต่อไปตามอำนาจหน้าที่ด้วย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๑๓๒๘/๒๕๖๔)

(๒) โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม

โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเป็นโครงการสืบเนื่องจากแผนการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนตามมติคณะรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลและพื้นที่ต่อเนื่องในจังหวัดพะเยา จึงมีลักษณะเป็นการดำเนินโครงการของหน่วยงานของรัฐอันเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคมที่มีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อคุณภาพ



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

สิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น อันถือเป็นโครงการของรัฐตามข้อ ๔ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ ที่จะต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนในท้องถิ่นที่ใดทราบตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ของระเบียบเดียวกัน ซึ่งภายหลังจากระเบียบดังกล่าวมีผลใช้บังคับ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีการประชุมแนะนำโครงการ ตลอดจนชี้แจงรายละเอียดโครงการหลายครั้ง เห็นได้ว่า โครงการมีการศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสม และศึกษาออกแบบรายละเอียดก่อสร้าง รวมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง และได้มีการเผยแพร่ข้อมูลโครงการตามที่กฎหมายกำหนดให้ประชาชนในพื้นที่ทราบก่อนเริ่มดำเนินโครงการพิพาทแล้ว จึงมิใช่โครงการที่เกิดจากการให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วม

แม้โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมฯ จะส่งผลกระทบต่อชุมชนและประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่บ้าง แต่ก็ยังไม่ถึงขนาดที่จะพอฟังว่าเป็นโครงการของรัฐมีผลกระทบต่อประชาชนโดยส่วนรวม กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงมีหน้าที่จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ เท่านั้น มิได้อยู่ในบังคับที่จะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและต้องจัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามข้อ ๕ วรรคสอง ของระเบียบดังกล่าว การดำเนินการโครงการจึงไม่เป็นการขัดต่อมาตรา ๕๖ ถึงมาตรา ๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวเป็นเพียงการก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางระบายน้ำตามธรรมชาติ มิใช่โครงการในประเภทและขนาดที่จะต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ ที่มีผลบังคับใช้อยู่ในเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการและในเวลาเริ่มทำการก่อสร้างตามลำดับ อีกทั้งไม่ได้มีลักษณะที่จะถือเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมฯ จึงไม่อยู่ในบังคับให้ต้องมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม



เมื่อโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมฯ เป็นการก่อสร้างลงบนพื้นที่เส้นทางระบายน้ำสาธารณะตามธรรมชาติ และบริเวณถนนที่เป็นทางสาธารณประโยชน์อยู่แต่เดิม จึงเป็นการก่อสร้างในที่ดินสาธารณะของรัฐซึ่งไม่ต้องเวนคืนที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ โดยโครงการดังกล่าวเป็นเพียงการปรับปรุงเส้นทางระบายน้ำตามธรรมชาติเดิมให้ระบายน้ำได้เร็วขึ้น มิได้เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินสาธารณะสมบัติของแผ่นดินที่พลเมืองใช้ร่วมกัน จึงไม่จำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินดังกล่าวที่เป็นพื้นที่ก่อสร้าง

เมื่อเหตุการณ์น้ำท่วมในช่วงที่มีการก่อสร้างและภายหลังก่อสร้างมิได้เกิดจากโครงการดังกล่าว จึงยังไม่อาจแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์น้ำท่วมมีสาเหตุมาจากการออกแบบโครงการที่ไม่ถูกต้องตามหลักการ และก่อนการก่อสร้างพื้นที่ดังกล่าวก็มีปัญหาน้ำท่วมอยู่แล้ว จึงฟังไม่ได้ว่าการก่อสร้างโครงการระบบป้องกันน้ำท่วมฯ เป็นต้นเหตุทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วม อีกทั้ง โครงการก่อสร้างโดยสภาพย่อมมีผลกระทบต่อคนในพื้นที่บ้าง แต่เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์สาธารณะจากการดำเนินโครงการที่จะช่วยป้องกันหรือบรรเทาปัญหาน้ำท่วมที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่โดยรวมแล้ว กรณีจึงได้สัดส่วนแล้ว นอกจากนี้ เมื่อไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายกำหนดให้ต้องมีการให้เงินค่าชดเชยจากการดำเนินโครงการดังกล่าว กรณีย่อมไม่มีความรับผิดชอบอื่นที่จะต้องชดเชยแก่ผู้ฟ้องคดี ดังนั้น การดำเนินการตามโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมฯ ของผู้ถูกฟ้องคดี จึงเป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมาย และมีได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบหาเป็นประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่กรมโยธาธิการและผังเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อนุมัติโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลแม่ใจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ซึ่งมีได้ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ไม่มีการให้ข้อมูลที่ต้องก่อนเริ่มดำเนินโครงการ ไม่มีการขออนุญาตเข้าไปในพื้นที่ของเอกชน ไม่มีการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการยกเลิภาษีและที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันไปดำเนินโครงการ และโครงการก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและชุมชนจากการทำลายสิ่งแวดล้อมตลอดแนวลำห้วยแม่ใจ โดยโครงการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เริ่มดำเนินการศึกษาจัดทำแผนและเผยแพร่ข้อมูลแก่ประชาชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ แต่ในขณะที่ยังมิได้มีการเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการพิพาทปรากฏว่าได้มีการประกาศใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๘ เมื่อโครงการดังกล่าวเป็นโครงการสืบเนื่องจากแผนการป้องกันน้ำท่วม



พื้นที่ชุมชนตามมติคณะรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาล และพื้นที่ต่อเนื่องในจังหวัดพะเยา จึงมีลักษณะเป็นการดำเนินโครงการของหน่วยงานของรัฐอันเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคมที่มีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ อันถือเป็นโครงการของรัฐตามข้อ ๔ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่จะต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนในท้องถิ่นที่ใดทราบตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ของระเบียบเดียวกัน อีกทั้งภายหลังจากระเบียบดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการประชุมแนะนำโครงการ ตลอดจนชี้แจงรายละเอียดโครงการ พร้อมแสดงแผนผังโครงการพิพาทไว้ ณ สถานที่ประชุมในครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ จึงเห็นได้ว่า โครงการมีการศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม และศึกษาออกแบบรายละเอียดก่อสร้างรวมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ อีกทั้งในระหว่างศึกษาวางแผนจนถึงวันที่เริ่มก่อสร้าง ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลโครงการตามที่กฎหมายกำหนดให้ประชาชนในพื้นที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ทราบก่อนเริ่มดำเนินการพิพาทตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ประกอบกับข้อ ๗ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ว มิใช่โครงการที่เกิดจากการให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง

โครงการของรัฐที่จะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนเริ่มดำเนินการ นอกจากจะต้องเป็นโครงการที่มีผลกระทบอย่างกว้างขวางตามความหมายในข้อ ๔ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ว ยังต้องเป็นโครงการของรัฐที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชาชน เมื่อโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมฯ เป็นการก่อสร้างปรับปรุงระบบการระบายน้ำในพื้นที่บริเวณลำน้ำห้วยแม่ใจ ฯลฯ โดยทำการปรับปรุงประตูระบายน้ำและท่อระบายน้ำเท่านั้น ซึ่งแม้จะมีผลเปลี่ยนแปลงสภาพและการระบายน้ำตามธรรมชาติของลำน้ำห้วยแม่ใจอันจะส่งผลกระทบชุมชนและประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่บ้าง แต่ก็ยังไม่ถึงขนาดที่จะพอฟังว่าเป็นโครงการของรัฐมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชาชนโดยรวม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่ที่จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ เท่านั้น มิได้อยู่ในบังคับที่จะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและต้องจัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามข้อ ๕ วรรคสอง ของระเบียบดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีการเผยแพร่ข้อมูลโครงการให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ต่อเนื่องมาโดยตลอดจนถึงอย่างน้อยที่สุดในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ การดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบป้องกัน



น้ำท่วมฯ จึงไม่เป็นการขัดต่อมาตรา ๕๖ ถึงมาตรา ๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และเมื่อโครงการดังกล่าวเป็นการขุดลอก ขยายเส้นทางระบายน้ำ เรียงหิน ทำคันกัน รื้อถอนฝายเดิม ทำดาตรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กำแพงกันน้ำ ค.ส.ล. ประตูระบายน้ำ และท่อลอดระบายน้ำตามแต่ละช่วงของลำน้ำสาธารณะซึ่งเป็นเพียงการก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางระบายน้ำตามธรรมชาติเท่านั้น ซึ่งมีใช้โครงการในประเภทและขนาดที่จะต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ ที่มีผลบังคับใช้อยู่ในเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการและในเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เริ่มทำการก่อสร้างตามลำดับ อีกทั้งไม่ได้มีลักษณะที่จะถือเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ที่จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชนตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมฯ จึงไม่อยู่ในบังคับให้ต้องมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เมื่อคู่กรณีก็ยอมรับตรงกันว่าโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมฯ เป็นการก่อสร้างลงบนพื้นที่เส้นทางระบายน้ำสาธารณะตามธรรมชาติ และบริเวณถนนที่เป็นทางสาธารณประโยชน์ อยู่แต่เดิม ประกอบกับผู้ฟ้องคดีไม่เคยกล่าวอ้างหรือแสดงพยานหลักฐานให้เห็นว่าโครงการดังกล่าวก่อสร้างทับที่ดินของตนทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างไร การก่อสร้างโครงการจึงเป็นการก่อสร้างในที่ดินสาธารณะของรัฐซึ่งไม่ต้องเวนคืนที่ดินตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น และแม้ลำห้วยที่มีการดำเนินการก่อสร้างจะเป็นทางระบายน้ำสาธารณะและทางสาธารณประโยชน์ซึ่งถือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่พลเมืองใช้ร่วมกัน ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่โครงการดังกล่าวก็เป็นแต่เพียงการปรับปรุงเส้นทางระบายน้ำตามธรรมชาติเดิมให้สามารถระบายน้ำได้เร็วขึ้น มิได้เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินสาธารณะสมบัติของแผ่นดินอันจะต้องตราพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินที่เป็นพื้นที่ก่อสร้าง



เมื่อคู่กรณียอมรับว่าพื้นที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เคยเกิดน้ำท่วมขังในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ส่วนในช่วงที่มีการก่อสร้างโครงการเหตุการณ์น้ำท่วมมีสาเหตุมาจากน้ำป่าหลากจนเกิดการทับถมของเศษวัสดุก่อสร้างทำให้ระบายน้ำไม่ได้ และเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นหลังก่อสร้างเสร็จแล้วมีสาเหตุจากการไม่เปิดประตูระบายน้ำ ประกอบกับได้พิจารณาพยานหลักฐานในสำนวนคดีแล้วยังไม่อาจแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์น้ำท่วมดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการออกแบบหรือรูปแบบโครงการไม่ถูกต้องตามหลักการ และก่อนการก่อสร้าง พื้นที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ก็มีปัญหาน้ำท่วมจากน้ำหลากเร็ว เอ่อล้นตลิ่งอยู่แล้ว จึงฟังไม่ได้ว่าการมีโครงการดังกล่าวเป็นต้นเหตุของการทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วม อีกทั้ง โครงการก่อสร้างโดยสภาพย่อมมีผลกระทบต่อสภาพพื้นที่ และอาจทำให้ความสะดวกในการดำเนินชีวิตของคนในพื้นที่ลดลงหรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นบ้าง แต่เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์สาธารณะจากการดำเนินโครงการที่จะช่วยป้องกันหรือบรรเทาปัญหาน้ำท่วมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่โดยรวมแล้ว กรณีจึงได้สัดส่วนกับผลกระทบจากการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมฯ นอกจากนี้ เมื่อไม่ปรากฏว่ามีกฎหมาย กฎ หรือระเบียบอื่นใดกำหนดให้ต้องมีการให้เงินค่าชดเชยจากการดำเนินโครงการดังกล่าว กรณีย่อมไม่มีความรับผิดชอบอื่นที่จะต้องชดเชยแก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีบางรายอ้างว่าได้รับความเสียหายเป็นการเฉพาะตัวจากตลิ่งพังนั้น ก็เป็นเพียงการกล่าวอ้างลอย ๆ ไม่มีการแสดงพยานหลักฐานอันควรเชื่อถือได้ จึงไม่อาจรับฟังได้เช่นกัน ดังนั้น เมื่อการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมฯ ไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และได้มีเผยแพร่ข้อมูลโครงการแก่ประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี โดยครบถ้วนถูกต้องแล้ว การดำเนินการตามโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมฯ ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ จึงเป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมาย และมีได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๕๑/๒๕๖๕)

(๓) การอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารสถานบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยไม่ได้ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ได้จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น

โครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ซึ่งจะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ให้พิจารณาจากประเภท และขนาดของโครงการหรือกิจกรรม รวมทั้งลักษณะของการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมนั้นจากข้อเท็จจริง ประกอบกับกฎหมายซึ่งบัญญัติรายละเอียดแห่งการใช้สิทธิตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ เมื่ออาคารสถานบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวของผู้ร้องสอด



เป็นเพียงอาคารขนาดเล็ก สร้างในที่ดินของเอกชน และไม่ปรากฏว่าจะก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อคนในชุมชนอย่างรุนแรง รวมทั้งไม่ใช่กิจการที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คำสั่งอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารดังกล่าว โดยไม่ได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

กรณีโครงการหรือกิจกรรมใดอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ซึ่งจะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย หรือไม่นั้น ต้องพิจารณาจากประเภท และขนาดของโครงการหรือกิจกรรม รวมทั้งลักษณะของการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมนั้นจากข้อเท็จจริง ประกอบกับกฎหมายซึ่งบัญญัติรายละเอียด แห่งการใช้สิทธิตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าการก่อสร้างอาคารสถานบริการ ก๊าซปิโตรเลียมเหลวของผู้ร้องสอดตามใบอนุญาตก่อสร้าง ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็นการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๑ ชั้น รวม ๓ อาคาร ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๐๑๑ ซึ่งเอกชน เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ มีเนื้อที่เพียง ๒ งาน ๖๗ ตารางวา แม้ต่อมาผู้ร้องสอดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง แบบก่อสร้าง โดยได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จากนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านเกาะ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นขอก่อสร้างในโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๐๑๑ และ ๑๗๐๑๒ และมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างอาคารก็ตาม อาคารที่ผู้ร้องสอดขอก่อสร้างก็ยังคงเป็น อาคารขนาดเล็กและเป็นการก่อสร้างในที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนอยู่เช่นเดิม และไม่ปรากฏว่า การก่อสร้างอาคารสถานบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวของผู้ร้องสอดจะก่อให้เกิดมลพิษต่ออากาศ น้ำ พื้นดิน หรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อคนในชุมชนอย่างรุนแรง การก่อสร้างอาคารสถาน บริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวของผู้ร้องสอดจึงมิใช่โครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ อันจะอยู่ในบังคับ ให้ต้องศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งให้องค์การอิสระ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการ การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีคำสั่ง อนุญาตให้ผู้ร้องสอดก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ นอกจากนี้ กิจการสถานบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวก็ไม่ใช่กิจการที่มีกฎหมาย กำหนดให้ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรัพยากร



ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้น และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กิจการสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวจึงไม่อยู่ภายใต้บังคับตามกฎหมายซึ่งบัญญัติรายละเอียดแห่งการใช้สิทธิตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ให้ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งให้ห้องค้การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ หรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีคำสั่งอนุญาตให้ก่อสร้าง ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่อนุญาตให้ผู้ร้องสอดก่อสร้างอาคารสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยไม่ได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และไม่ได้จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งไม่ได้ให้ห้องค้การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีคำสั่งอนุญาตให้ก่อสร้าง จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

เมื่อผู้ร้องสอดได้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ในช่วงเวลาดังกล่าวกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๔๗ สิ้นสุดการบังคับแล้ว แม้จะเคยมีการขยายระยะเวลาสิ้นสุดการใช้บังคับกฎกระทรวงดังกล่าว ก็ขยายออกไปถึงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เท่านั้น และไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายฉบับใหม่อีก บริเวณที่ดินก่อสร้างสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวดังกล่าวจึงไม่มีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมใช้บังคับอยู่ในขณะที่ผู้ร้องสอดยื่นคำขออนุญาต ดังนั้น บริเวณดังกล่าวจึงไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมาตามนัยมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘



และมาตรา ๒ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่จะต้องห้ามไม่ให้ก่อสร้างสถานบริการ
กึ่งปิโตรเลียมเหลว คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่อนุญาตให้ผู้ร้องสอดก่อสร้างอาคารระหว่างที่
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมาสิ้นสุดจึงชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๔๘/๒๕๖๖)

๔. กรณีความรับผิดของรัฐอันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม หรือปฏิบัติ
ตามกฎหมายดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร หรือเป็นกรณีความรับผิดอย่างอื่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๓

คดีปกครองเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

๑. การคุ้มครองผู้บริโภคในการโฆษณา

การที่กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์กำหนดให้การออกอากาศรายการที่มีการโฆษณาบริการหรือสินค้า ให้มีเวลาในการโฆษณาบริการหรือสินค้า สูงสุดต่อวันไว้ ก็เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบโดยอาศัยการใช้เครือข่าย หรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ จากการที่มีโฆษณามากเกินไป ดังนั้น ในการนับระยะเวลาออกอากาศรายการที่มีการโฆษณา บริการหรือสินค้า จึงไม่อาจนับระยะเวลาการออกอากาศทั้งหมดของแต่ละรายการแล้วนำมา คำนวณเป็นเวลาที่สามารถโฆษณาได้ แต่ต้องนับเวลาโฆษณาในแต่ละชั่วโมง ๆ ไป เป็นลำดับ ส่วนการตั้งต้นนับเวลาโฆษณานั้น ต้องเริ่มนับตั้งแต่เวลาเริ่มต้นของแต่ละรายการ ไม่ใช่ นับตั้งแต่ เวลาเริ่มต้นของชั่วโมง ซึ่งอาจมีผลให้บางรายการสามารถโฆษณาได้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เพื่อความเหมาะสมเป็นธรรมแก่ประชาชน ผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดรายการ อันเป็นไปตาม เจตนารมณ์ของกฎหมาย

คดีนี้บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (ผู้ฟ้องคดี) ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบ กิจการโทรทัศน์เพื่อให้การบริการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ ระบบอนาล็อก และเป็นคู่สัญญาเข้าร่วม ดำเนินกิจการส่งโทรทัศน์สีกับองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) หรือเรียกผู้ฟ้องคดีว่า สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ (ช่อง ๓) ฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนมติของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีระงับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค กรณีโฆษณาบริการหรือสินค้าเกินกว่า ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หากฝ่าฝืนจะดำเนินการปรับทางปกครอง ตามหนังสือของสำนักงาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากเห็นว่าการโฆษณาของผู้ฟ้องคดีเป็นไปตามกฎหมายแล้ว

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ ของผู้ได้รับใบอนุญาตมิให้เอาเปรียบผู้บริโภคในการโฆษณา โดยมีอำนาจ สั่งระงับการกระทำดังกล่าวได้ตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่



และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และเมื่อพิจารณาตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับข้อ ๕ (๘) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว เห็นได้ว่า ได้บัญญัติเกี่ยวกับการออกอากาศรายการที่มีการโฆษณาบริการหรือสินค้า โดยจำกัดเวลาการโฆษณาสินค้าและการบริการธุรกิจไว้ไม่เกินชั่วโมงละสิบสองนาทิตั้ง โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณาตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกินชั่วโมงละสิบนาทิตั้ง คือ ไม่เกินสองร้อยสี่สิบนาทิตั้งวัน จึงเห็นได้ว่า บทบัญญัติดังกล่าวมีเจตนารมณ์ที่จะจำกัดการโฆษณาบริการหรือสินค้าตลอดเวลาที่มีการออกอากาศรายการ โดยจำกัดทั้งเวลาโฆษณาต่อชั่วโมง และต่อวัน เพื่อไม่ให้เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคโดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญจากการที่ต้องดูโฆษณาย่อยหรือถี่เกินไป ดังนั้น จึงไม่อาจนับระยะเวลาการออกอากาศทั้งหมดของแต่ละรายการแล้วนำมาคำนวณเป็นเวลาที่สามารถโฆษณาได้ตั้งข้ออ้างของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากอาจทำให้บางชั่วโมงของรายการมีโฆษณาย่อยหรือถี่เกินกว่าชั่วโมงละสิบสองนาทิตั้ง อันเป็นการขัดต่อกฎหมายกรณีจึงต้องนับเวลาโฆษณาในแต่ละชั่วโมง ๆ ไป เป็นลำดับ สำหรับการตั้งต้นนับเวลาโฆษณานั้น หากนับเวลาตั้งแต่ต้นของชั่วโมงจะเกิดภาระแก่ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดรายการมากเกินไป เนื่องจากเวลาเริ่มต้นของแต่ละรายการอาจไม่ตรงกับเวลาเริ่มต้นของชั่วโมง เช่น รายการออกอากาศตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ นาฬิกา หรือ ๐๙.๔๕-๑๐.๔๕ นาฬิกา หรือบางรายการอาจมีเวลาออกอากาศไม่เต็มชั่วโมงหรือเกินกว่าหนึ่งชั่วโมง การนับเวลาโฆษณาตั้งแต่เวลาเริ่มต้นของแต่ละรายการจึงมีความเหมาะสมและทำให้ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดรายการไม่สับสน อีกทั้งยังสามารถบริหารจัดการเวลาโฆษณาได้ถูกต้องมากกว่า นอกจากนี้ หากใช้วิธีเริ่มนับเวลาโฆษณาตั้งแต่เวลาเริ่มต้นของชั่วโมงก็อาจมีผลทำให้บางรายการสามารถโฆษณาได้มากเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดโดยผู้รับใบอนุญาตสามารถใช้วิธีลดเวลาโฆษณาของรายการอื่นซึ่งออกอากาศในชั่วโมงเดียวกันได้ การนับเวลาโฆษณาตั้งแต่เวลาเริ่มต้นของแต่ละรายการจึงมีความเหมาะสมเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดรายการ สมดังเจตนารมณ์ของกฎหมาย

สำหรับข้อเท็จจริงในคดีนี้ เมื่อนับเวลาโฆษณาตั้งแต่เวลาเริ่มต้นของแต่ละรายการของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นรายการที่อยู่ในช่วงเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามกล่าวอ้าง ปรากฏว่า ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ วันที่ ๒๒ ถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ในทุกรายการมีบางช่วงเวลาของรายการที่มีระยะเวลาโฆษณาเกินกว่าชั่วโมงละสิบสองนาทิตั้งตามที่กำหนดในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ย่อมถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคโดยอาศัยการใช้

